P U T U S A N
Nomor 1668/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/05 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mirigede Rt.03 Rw.01 Ds. Sukorejo, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar dan Jl. Pakis 3 No. 80 rt.01 Rw.03 Kel. Pakis Kec. Sawahan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum FRENDIKA SUDA UTAMA, S.H. M.H. dan Kawan-kawan, Advokat pada "Yayasan Legundi Keadilan Indonesia" beralamat di Jalan Legundi No. 31 Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor: 1668/Pid.Sus/2025/Pn Sby, tertanggal 02 September 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1668/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 22 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1668/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 22 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 20 (dua puluh) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto masing-masing : + 45,430 gram, + 8,242 gram, + 9,363 gram, + 9,352 gram, + 9,393 gram, + 9,365 gram, + 4,640 gram, + 4,646 gram, + 4,630 gram, + 4,605 gram, + 0,828 gram, + 0,834 gram, + 0,848 gram, + 0,793 gram, + 0,844 gram, + 0,852 gram, + 0,786 gram, + 0,802 gram, + 0,825 gram, + 0,158 gram
   - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) buah scrop plastic, 1 (satu) buah dompet warna Orange, 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver 2 (dua) bungkus mikro tub

   Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa Fernanda Bagus Sasongko Bin Jarno telah bersikap sopan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki tanggungan untuk menafkahi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Sehingga dalam keyakinan Kami, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 9 (Sembilan) tahun pidana penjara terhadap Terdakwa sangatlah berat;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sehingga mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan serta Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira jam 24.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2025 bertempat di Jalan Raya Tanjung Sari Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi via wa oleh JUNARI (DPO) dan menyuruh terdakwa mengambil ranjau pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat ± 100 (seratus) gram di Jalan Raya Tanjung Sari Surabaya dan pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang di Ranjau dan terdakwa pulang di rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya dan selanjutnya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut oleh terdakwa di bagi menjadi 20 (dua puluh) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing ± 45,430 gram, ± 8,242 gram, ± 9,363 gram, ± 9,352 gram, ± 95,393 gram, ± 9,365 gram, ± 4,460 gram, ± 4,646 gram, ± 4,630 gram, ± 4,605 gram, ± 0,828 gram, ± 0,834 gram, ± 0,848 gram, ± 0,793 gram, ± 0,844 gram, ± 0,852 gram, ± 0,786 gram, ± 0,802 gram, ± 0,825 gram dan ± 0,158 gram dengan jumlah total keseluruhan ± 117,662 gram dengan tujuan untuk dijual kembali oleh JUNARI (DPO);
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa selesai membagi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, pihak Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai Narkotika Gologan I jenis sabu, kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu 07 Mei 2025 sekitar jam 17.00 Wib di dalam rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan dalam kamar rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya berupa tas warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing ± 45,430 gram, ± 8,242 gram, ± 9,363 gram, ± 9,352 gram, ± 95,393 gram, ± 9,365 gram, ± 4,460 gram, ± 4,646 gram, ± 4,630 gram, ± 4,605 gram, ± 0,828 gram, ± 0,834 gram, ± 0,848 gram, ± 0,793 gram, ± 0,844 gram, ± 0,852 gram, ± 0,786 gram, ± 0,802 gram, ± 0,825 gram, ± 0,158 gram dengan jumlah total keseluruhan ± 117,662 gram, 3 (tiga) bendel plastic klip kosong dan dua timbangan elektrik dan, 1 (satu) buah scrop plastic dalam dompet warna Orange dan kemudian ditemukan dalam kamar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver serta 2 (dua) bungkus mokro tub dan pada saat terdakwa dilakukan introgasi mengenai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari JUNARI (DPO) dan terdakwa mengakui perbuatannya :

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 04151/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025, barang bukti ;
  - 12076/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 45,450 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
  - 12077/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8,262 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
  - 12078/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,389 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
  - 12079/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,374 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
  - 12080/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,415 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 12081/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,385 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12082/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,660 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12083/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,666 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12084/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,651 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12085/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,626 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12086/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,848 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12087/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,857 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 12088/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,869 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12089/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,816 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12090/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,869 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12091/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,872 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12092/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,808 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12093/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,822 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12094/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,846 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12095/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,179 gram, adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2025 bertempat di dalam rumah Jl.Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai Narkotika Gologan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu 07 Mei 2025 sekira jam 17.00 Wib di dalam rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan dalam kamar rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya berupa tas warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing ± 45,430 gram, ± 8,242 gram, ± 9,363 gram, ± 9,352 gram, ± 95,393 gram, ± 9,365 gram, ± 4,460 gram, ± 4,646 gram, ± 4,630 gram, ± 4,605 gram, ± 0,828 gram, ± 0,834 gram, ± 0,848 gram, ± 0,793 gram, ± 0,844 gram, ± 0,852 gram, ± 0,786 gram, ± 0,802 gram, ± 0,825 gram, ± 0,158 gram dengan jumlah total keseluruhan ± 117,662 gram, 3 (tiga) bendel plastic klip kosong dan dua timbangan elektrik dan, 1 (satu) buah scrop plastic dalam dompet warna Orange dan kemudian ditemukan dalam kamar rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

silver serta 2 (dua) bungkus mokro tub dan pada saat terdakwa dilakukan introgasi mengenai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari JUNARI (DPO) dengan cara di ranjau dan terdakwa mengakui perbuatannya :

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 04151/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025, barang bukti ;
    - 12076/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 45,450 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
    - 12077/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8,262 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
    - 12078/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,389 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
    - 12079/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,374 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
    - 12080/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,415 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 12081/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,385 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12082/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,660 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12083/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,666 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12084/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,651 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12085/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,626 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12086/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,848 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12087/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,857 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12088/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,869 gram, adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 12089/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,816 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12090/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,869 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12091/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,872 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12092/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,808 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12093/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,822 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12094/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,846 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12095/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,179 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD SYUHADY, S.H.., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
   - Bahwa saksi menerangkan, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu 07 Mei 2025 sekira jam 17.00 Wib di dalam rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya;
   - Bahwa saksi pada saat melakukan penggeledahan ditemukan dalam kamar rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya berupa tas warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing ± 45,430 gram, ± 8,242 gram, ± 9,363 gram, ± 9,352 gram, ± 95,393 gram, ± 9,365 gram, ± 4,460 gram, ± 4,646 gram, ± 4,630 gram, ± 4,605 gram, ± 0,828 gram, ± 0,834 gram, ± 0,848 gram, ± 0,793 gram, ± 0,844 gram, ± 0,852 gram, ± 0,786 gram, ± 0,802 gram, ± 0,825 gram, ± 0,158 gram dengan jumlah total keseluruhan **± 117,662 gram**, 3 (tiga) bendel plastic klip kosong dan dua timbangan elektrik dan, 1 (satu) buah scrop plastic dalam dompet warna Orange dan kemudian ditemukan dalam kamar rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver serta 2 (dua) bungkus mokro tub;
   - Bahwa saksi pada saat melakukan introgasi terhadap terdakwa mengenai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari JUNARI (DPO) dengan cara di kirim dan terdakwa mengakui perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menerima Narkotika tersebut dan memecahnya untuk dikirim kembali atas perintah JUNARI, namun belum ada yang terkirim sudah tertangkap;
- Bahwa para saksi masing-masing dari pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi RICO FIRMANSYAH PUTRA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
   - Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu 07 Mei 2025 sekira jam 17.00 Wib di dalam rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya;
   - Bahwa saksi pada saat melakukan penggeledahan ditemukan dalam kamar rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya berupa tas warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing ± 45,430 gram, ± 8,242 gram, ± 9,363 gram, ± 9,352 gram, ± 95,393 gram, ± 9,365 gram, ± 4,460 gram, ± 4,646 gram, ± 4,630 gram, ± 4,605 gram, ± 0,828 gram, ± 0,834 gram, ± 0,848 gram, ± 0,793 gram, ± 0,844 gram, ± 0,852 gram, ± 0,786 gram, ± 0,802 gram, ± 0,825 gram, ± 0,158 gram dengan jumlah total keseluruhan **± 117,662 gram**, 3 (tiga) bendel plastic klip kosong dan dua timbangan elektrik dan, 1 (satu) buah scrop plastic dalam dompet warna Orange dan kemudian ditemukan dalam kamar rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya 1 (satu) buah HP merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Samsung A04 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver serta 2 (dua) bungkus mokro tub;

- Bahwa saksi pada saat melakukan introgasi terhadap terdakwa mengenai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari JUNARI (DPO) dengan cara di kirim dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika tersebut dan memecahnya untuk dikirim Kembali atas perintah JUNARI, namun belum ada yang terkirim sudah tertangkap;
- Bahwa para saksi masing-masing dari pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa : Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04151/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025, barang bukti;

- 12076/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 45,450 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12077/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8,262 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12078/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,389 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 12079/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,374 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12080/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,415 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12081/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,385 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12082/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,660 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12083/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,666 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12084/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,651 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12085/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,626 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12086/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,848 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12087/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,857 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 12088/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,869 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12089/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,816 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12090/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,869 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12091/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,872 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12092/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,808 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12093/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,822 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12094/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,846 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 12095/2025/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,179 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh para saksi (masing-masing dari pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya) pada hari Rabu 07 Mei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2025 sekira jam 17.00 Wib di dalam rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya;

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan oleha para saksi (masing-masing dari pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya) didapatkan / ditemukan di dalam kamar rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya berupa tas warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing + 45,430 gram, + 8,242 gram, + 9,363 gram, + 9,352 gram, + 95,393 gram, + 9,365 gram, + 4,460 gram, + 4,646 gram, + 4,630 gram, + 4,605 gram, + 0,828 gram, + 0,834 gram, + 0,848 gram, + 0,793 gram, + 0,844 gram, + 0,852 gram, + 0,786 gram, + 0,802 gram, + 0,825 gram, + 0,158 gram dengan jumlah total keseluruhan + 117,662 gram, 3 (tiga) bendel plastic klip kosong dan dua timbangan elektrik dan, 1 (satu) buah scrop plastic dalam dompet warna Orange dan kemudian ditemukan dalam kamar rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver serta 2 (dua) bungkus mokro tub;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan introgasi oleh para saksi (masing-masing dari pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya) mengenai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari JUNARI (DPO) dengan cara di kirim dan benar terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu barang tersebut adalah Narkotika, lalu karena terdesak kebutuhan akhirnya mau menerima perintah JUNARI untuk menimbang dan memecah Narkotika tersebut ke beberapa poket dan menunggu perintah untuk dikirim kemana;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto masing-masing : Sisa Labfor Dengan Nomor 12076/2025/NNF s/d 12095/2025/NNF Dikembalikan berat + 45,430 gram, + 8,242 gram, + 9,363 gram, + 9,352 gram, + 9,393 gram, + 9,365 gram, + 4,640 gram, + 4,646 gram, + 4,630 gram, + 4,605 gram, + 0,828 gram, + 0,834 gram, + 0,848 gram, + 0,793 gram, + 0,844 gram, + 0,852 gram, + 0,786 gram, + 0,802 gram, + 0,825 gram, + 0,158 gram
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) buah scrop plastic, 1 (satu) buah dompet warna Orange, 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver, 2 (dua) bungkus mikro tub

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira jam 17.00 Wib di dalam rumah Jl.Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai Narkotika Gologan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu 07 Mei 2025 sekira jam 17.00 Wib di dalam rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan dalam kamar rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya berupa tas warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing + 45,430 gram, + 8,242 gram, + 9,363 gram, + 9,352 gram, + 95,393 gram, + 9,365 gram, + 4,460 gram, + 4,646 gram, + 4,630 gram, +

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4,605 gram, + 0,828 gram, + 0,834 gram, + 0,848 gram, + 0,793 gram, + 0,844 gram, + 0,852 gram, + 0,786 gram, + 0,802 gram, + 0,825 gram, + 0,158 gram dengan jumlah total keseluruhan + 117,662 gram, 3 (tiga) bendel plastic klip kosong dan dua timbangan elektrik dan, 1 (satu) buah scrop plastic dalam dompet warna Orange dan kemudian ditemukan dalam kamar rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver serta 2 (dua) bungkus mokro tub;

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan introgasi mengenai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari JUNARI (DPO) dengan cara kirim dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa dimana setelah menerima Narkotika tersebut atas perintah JUNARI terdakwa pecah menjadi beberapa poket yang nantinya akan dikirim sesuai perintah atau arahan dari JUNARI;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04151/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025, barang bukti ;
  - 12076/2025/NNF s/d 12095/2025/NNF ; Berupa 20 (dua puluh) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto total + 117,662 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Ad. 2 Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak mempunyai hak untuk itu dalam hal ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima. narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu tidak sesuai atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengategorikan narkotika ke dalam tiga golongan. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2001 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Perubahan penggolongan narkotika ini dilakukan karena adanya zat psikoaktif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baru, yang juga berpotensi untuk disalahgunakan dan berbahaya bagi Kesehatan;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika tersebut yang dimaksud dengan narkotika golongan I menurut pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika golongan 1 yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya satu perbuatan, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira jam 17.00 Wib di dalam rumah Jl.Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai Narkotika Gologan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu 07 Mei 2025 sekira jam 17.00 Wib di dalam rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan dalam kamar rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya berupa tas warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing + 45,430 gram, + 8,242 gram, + 9,363 gram, + 9,352 gram, + 95,393 gram, + 9,365 gram, + 4,460 gram, + 4,646 gram, + 4,630 gram, + 4,605 gram, + 0,828 gram, + 0,834 gram, + 0,848 gram, + 0,793 gram, + 0,844 gram, + 0,852 gram, + 0,786 gram, + 0,802 gram, + 0,825 gram, + 0,158 gram dengan jumlah total keseluruhan + 117,662 gram, 3 (tiga) bendel plastic klip kosong dan dua timbangan elektrik dan, 1 (satu) buah scrop plastic dalam dompet warna Orange dan kemudian ditemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam kamar rumah Jalan Pakis Gunung Gg.2f No.33 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver serta 2 (dua) bungkus mokro tub;

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan introgasi mengenai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari JUNARI (DPO) dengan cara kirim dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa dimana setelah menerima Narkotika tersebut atas perintah JUNARI terdakwa pecah menjadi beberapa poket yang nantinya akan dikirim sesuai perintah atau arahan dari JUNARI;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04151/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025, barang bukti ;
  - 12076/2025/NNF s/d 12095/2025/NNF ; Berupa 20 (dua puluh) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto total + 117,662 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika golongan I tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 20 (dua puluh) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto masing-masing : + 45,430 gram, + 8,242 gram, + 9,363 gram, + 9,352 gram, + 9,393 gram, + 9,365 gram, + 4,640 gram, + 4,646 gram, + 4,630 gram, + 4,605 gram, + 0,828 gram, + 0,834 gram, + 0,848 gram, + 0,793 gram, + 0,844 gram, + 0,852 gram, + 0,786 gram, + 0,802 gram, + 0,825 gram, + 0,158 gram
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) buah scrop plastic, 1 (satu) buah dompet warna Orange, 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver 2 (dua) bungkus mikro tub

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, karena barang-barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka beralasan bagi Majelis Hakim agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangkan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan Permohonan Terdakwa sebagaimana Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatife pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 20 (dua puluh) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto masing-masing : + 45,430 gram, + 8,242 gram, + 9,363 gram, + 9,352 gram, + 9,393 gram, + 9,365 gram, + 4,640 gram, + 4,646 gram, + 4,630 gram, + 4,605 gram, + 0,828 gram, + 0,834 gram, + 0,848 gram, + 0,793 gram, + 0,844 gram, + 0,852 gram, + 0,786 gram, + 0,802 gram, + 0,825 gram, + 0,158 gram
   - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) buah scrop plastic, 1 (satu) buah dompet warna Orange, 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver 2 (dua) bungkus mikro tub
   - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2025 oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ira Wati, S.H., MKn sebagai Hakim Ketua, Wiyanto., S.H.,MH., dan Antyo Harri Susetyo.,SH. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim., S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota	Hakim Ketua
Wiyanto, S.H., M.H.	Ira Wati, S.H., M.Kn.
Antyo Harri Susetyo.,SH.	

Panitera Panitera

Lukman Hakim, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)